

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1170/2530

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

โจทก์

นายมาโนช พลับเกลี้ยง

จำเลย

นายมาโนช พลับเกลี้ยง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340, 340 ตี ๒ ฯลฯ จำคุก 18 ปี และริบของกลาง สำหรับข้อหาอื่นนอกจากนี้
ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์ คืนของกลางให้เจ้าของแต่ให้ชังจำเลย
ไว้ในระหว่างฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 150,000 บาท
(อันดับ 64)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน 150,000 บาท ให้
ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(ยรรยง อธิพิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>